



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1511-2025

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a fojas 176 (TCE), reclama don Alberto Andrés Seguel Mena, candidato al cargo de Alcalde por la comuna de Recoleta, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de dos mil veinticuatro, a través de su Administrador Electoral don Sergio Antonio Durán Mura, contra la resolución N°G3286 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que rechazó por omisión grave su cuenta general de ingresos y gastos electorales, manteniendo las observaciones N°3 y N°4 y rechazando el gasto de la primera, por \$8.270.500;

2°) Que, la observación N°4, por \$59.500, debe tenerse por subsanada, por cuanto se acompañan los documentos que la acreditan —la factura N°20 y el informe del proveedor— y, además, el gasto es de baja significación, siendo que su mantención por el Servicio Electoral se fundó en la supuesta extemporaneidad de la respuesta, lo que no se concilia con su informe de auditoría, que registra las doce respuestas como presentadas dentro de plazo, ni con la propia resolución reclamada, que respecto de la observación N°3 reconoce que la candidatura evacuó respuesta oportunamente;

3°) Que, en cambio, la observación N°3 no puede tenerse por subsanada, pues si bien la Factura N°33 de Agencia APM SpA, por \$975.167, obra en la cuenta a fojas 59 y fue objeto de la observación N°6, que el Servicio tuvo por subsanada, su monto de \$975.167 no guarda correspondencia con el gasto declarado de \$8.270.500, sin que exista documento tributario vigente que respalde la diferencia. A ello se suma que la Factura N°33 fue emitida el 24 de octubre de 2024, un día antes que la Factura N°25, de 25 de octubre de 2024, de modo que, al precederla en su fecha de emisión, no puede considerarse un documento sustituto de esta última. Adicionalmente, el informe técnico del proveedor consigna cifras que tampoco se concilian entre sí ni con el gasto





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1511-2025

declarado -factura corregida por \$6.850.000, neto de \$6.950.000 y gasto declarado de \$8.270.500-, sin que estas discrepancias hayan sido explicadas; y

4°) Que, en consecuencia, el gasto rechazado de \$8.270.500 equivale al 29,7% de los gastos declarados, porcentaje superior al veinte por ciento establecido en el artículo 50 de la Ley N°19.884, de modo que el presupuesto que fundó el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales se mantiene;

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación**, solo en cuanto se tiene por subsanada la observación N°4, y se rechaza en cuanto a la observación N°3. En consecuencia, se mantiene el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.511-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 06/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1511-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026



2ACEF773-F5AD-4295-B471-D6F4F7C86678

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.